

1502637-74.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... passou pela Vara da Infância e Juventude por tráfico de drogas, mas não ficou internado na Fundação Casa. Já maior, respondeu por furto qualificado, tráfico de drogas, posse de arma e receptação. Sobre os fatos ora apurados, contou que estava na casa de sua avó juntamente com Luis Gustavo vendo filme e no final da tarde Kleverton e Ismael o convidaram para comprar maconha e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502637-74.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502637-74.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENÊ COSTA SALGADO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

KLEVERTON DOS SANTOS RIBEIRO, ISMAEL LOURENÇO DE OLIVEIRA JÚNIOR, RENÊ COSTA SALGADO e LUÍS GUSTAVO SANTOS DE ARAÚJO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, com a incidência do artigo 1º, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.072/1990 (incluído pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, a qual entrou em vigor 30 dias depois de sua publicação), na forma do artigo 69 do Código Penal, porque em 16 de novembro de 2021, por volta das 16:10 horas, na Rua Bernardino de Campos, nº 650, Centro, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, agindo em conluio e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, 06 (seis) fones Airdots e 01 (um) fone Ecopower, 01 (um) celular Poco X3 Pro, 01 (um) celular Note 10 Pro Max, 02 (dois) celulares Poco M3, 01 (um) celular Samsung S10, 02 (dois) conjuntos de películas de celulares e 01 (uma) TV Stick, bens a serem ainda devidamente avaliados, figurando como vítimas RCD Felício Eletrônicos ME, R. C. F. J. e E. G. M. M. Segundo o apurado, no dia 16 de novembro de 2021, entre às 22h00 e às 02h00, na

residência situada na Rua Ângelo Miessa, 362, no bairro Tanquinho, nesta, o ofendido Edivaldo Marques Molina (fls. 10) teve sua motocicleta Honda/XRE 300, placa FSA-0168, ano fabricação/modelo 2014/2014 furtada por pessoas não identificadas. Após a consumação do furto, os acusados KLEVERTON, ISMAEL, RENÊ e LUÍS GUSTAVO tomaram posse da motocicleta de forma escusa, cientes da ilicitude de sua origem. No mesmo dia, os réus deliberaram pela prática de roubo em comparsaria e mediante uso de armas de fogo, no estabelecimento comercial supracitado. Para tanto, os assaltantes KLEVERTON e ISMAEL se dirigiram ao local utilizando a motocicleta Honda/XRE 300, placa FSA-0168, objeto de furto, enquanto RENÊ e LUÍS GUSTAVO deram cobertura do interior de veículo VW/Gol, placas FHA-5295, cor prata, a fim de assegurarem a fuga dos comparsas, vindo após a resgatá-los na via Norte, esquina com a Avenida Thomaz Alberto Whately. Nesse contexto, KLEVERTON e ISMAEL ingressaram na loja supramencionada, usando capacete e touca, e anunciaram o assalto. Na sequência, mediante ameaças de morte, renderam os funcionários E.e R., indagando-os sobre a chave para abrir o estoque. As vítimas informaram que só o gerente possuía essa chave, momento em que os assaltantes deram coronhadas na cabeça das vítimas e as conduziram até o banheiro, ordenando que permanecessem nesse recinto até que saíssem da loja, caso contrário, iriam matá-las. Ainda antes de deixarem o estabelecimento, os assaltantes subtraíram também o celular pessoal da vítima Renato, cientes da distinção patrimonial. Ato contínuo, KLEVERTON e ISMAEL fugiram na condução da motocicleta receptada e foram ao encontro dos imputados RENÊ e LUÍS GUSTAVO na via Norte, cruzamento com a Avenida Thomaz Alberto Whately, onde abandonaram a motocicleta e adentraram no veículo VW/Gol, placas FHA-5295, cor prata. Em seguida, os acusados deslocaram-se até um imóvel abandonado, situado na Rua Rio Trombetas nº 567, local em que deixaram os objetos roubados. Ocorre que a vítima Renato conseguiu rastrear seu aparelho, indicando o sinal rastreador que os acusados estavam na rua Rio Trombetas, próximo à rua Tajaçu, e acionada a polícia militar, os agentes públicos vislumbraram um veículo ingressando na rua Manaus com quatro indivíduos em seu interior e resolveram abordá-lo, momento em que o condutor tentou empreender fuga ao avistar a viatura e um celular foi arremessado por um dos passageiros. Logrado êxito na abordagem, nada foi encontrado em poder dos acusados, porém durante a revista um transeunte se aproximou e apresentou o aparelho que eles haviam dispensado quando perceberam que seriam abordados, celular este reconhecido posteriormente como sendo da vítima Emerson Gabriel. O aparelho estava com o policial quando a vítima ligou em seu próprio aparelho, que havia sido entregue pelo transeunte, e informou as características físicas dos roubadores. Ainda no procedimento de abordagem, os agentes públicos foram informados, via rádio, que o veículo dos acusados teria ido até o imóvel abandonado situado na rua Rio Trombetas, número 567, e que os assaltantes teriam deixado lá o produto do roubo. Os policiais foram até lá e encontraram um saco de lixo com os objetos subtraídos, um revólver .38 municiado, um simulacro de pistola e um capacete. Ante tal quadro, KLEVERTON acabou por relatar aos policiais terem abandonado a motocicleta utilizada no crime na via Norte com a Avenida Thomaz Alberto Whatley e, em seguida, juntaram-se aos demais imputados, ingressando no veículo VW/Gol, cor prata, placas FHA-5295 para esconderem o produto do roubo. As vítimas reconheceram os acusados KLEVERTON e ISMAEL sem sombra de dúvidas, como sendo os assaltantes que adentraram ao estabelecimento comercial (fls. 53). Interrogados na polícia, eles permaneceram silentes, optando por se manifestarem somente em juízo (fls. 12, 14 e 16). Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante dos acusados KLEVERTON, ISMAEL e RENÊ foi convertida em prisão preventiva (fls. 112/114). A denúncia foi recebida em 26/11/2021 (fls. 243). Réus citados (fls. 258, Kleverton; fls. 260 – Renê; fls. 297 – Ismael, e 476 – Luis Gustavo. Respostas à acusação a fls. 299/309 – Ismael; fls. 310/320 – Kleveerton; fls. 334/341 – Renê e fls. 480 – Luis Gustavo. Durante a instrução foram ouvidas as declarações das vítimas e inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa (fls. 556 e 567/568). Pedidos de liberdade formulados pelas defesas a fls. 124/132, fls. 172/206, fls. 209/229, fls. 268/276), todos indeferidos. O Ministério Público, em memoriais de fls. 571/581, requereu a procedência do

pedido, com a condenação de todos os réus nos termos da denúncia. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/16), boletins de ocorrência (fls. 18/16), autos de exibição e apreensão (fls. 40/41, 44/45 e 46), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 53), fotografias (fls. 54/58), laudo pericial da motocicleta (fls. 323/327), laudo pericial do simulacro – airsoft (fls. 328/332), laudo pericial constatando a eficácia da arma de fogo e munições (fls. 349/352), laudo pericial dos aparelhos celulares (fls. 378/384, 385/391 e 392/406), além da prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório. As versões defensivas apresentadas pelos acusados não encontraram respaldo nas provas produzidas, em especial pelas declarações das vítimas e dos policiais ouvidos em juízo. As vítimas reconheceram Kleverton e Ismael como autores do delito, bem como ficou demonstrado que Renê e Luis Gustavo deram cobertura aos comparsas para fuga. Também comprovada a receptação da motocicleta usada no delito, recebida pelos acusados após a sua subtração cientes da sua origem ilícita. Com ela Kleverton e Ismael executaram o roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes entre si e com Renê e Luis Gustavo, que lhes deram a devida cobertura durante o assalto. Ressaltou que ficou evidenciado que na fuga fizeram uso do veículo VW/Gol. Na dosimetria da pena, em relação ao corréu Renê, requereu aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes e personalidade voltada à prática delitiva, além do elevado grau de culpabilidade, com agravante da reincidência. Já em relação a Luis Gustavo, embora primário, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela personalidade voltada à prática delitiva e o elevado grau de culpabilidade. Em relação a Kleverton e Ismael, embora primários, requereu fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão do elevado grau de culpabilidade. Para todos, pelo delito de receptação, requereu seja a pena-base fixada acima do mínimo, por ter a motocicleta valor considerável. Na terceira fase da dosimetria, quanto ao crime de roubo, a pena deve ser majorada para todos acusados, por ter sido praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, assim como majorada pelo concurso formal, eis que os assaltantes subtraíram bens móveis de três vítimas diversas. Pediu o regime fechado para todos réus.

A defesa do acusado LUIS GUSTAVO, em memoriais de fls. 587/598, requereu a absolvição por insuficiência de provas, já que não foi reconhecido pelas vítimas na fase judicial, bem como não foi mencionado, em juízo, pelas vítimas. Este só está respondendo pelos crimes porque estava no carro, porém entre a ação e o flagrante decorreu tempo suficiente para o mesmo ter entrado no carro sem saber de nada que estava acontecendo. O fato de conhecer os possíveis autores do crime e estar no carro não significa ter participado do delito. Subsidiariamente, em caso de condenação, seja reconhecida a diminuição da pena em relação a participação de menor importância. Na dosimetria da pena, requereu a que seja fixada no mínimo legal, com regime aberto ou semiaberto.

A defesa do acusado ISMAEL, em memoriais de fls. 599/632, alegou, em relação ao crime de receptação, a ausência do BO do furto da motocicleta, sendo impossível que tivesse conhecimento de que era objeto de crime precedente, já que foi furtada entre 22h do dia 15/11/2021 e às 02h00 do dia 16/11/2021. Quanto ao roubo, aduz que a autoria é incontroversa pois Kleverton confessou a autoria, mas negou a participação de Ismael e dos demais corréus, afirmando, ainda, que existem várias contradições nas declarações das vítimas e testemunhas. Também Ismael não foi reconhecido pelas vítimas, não apresenta tatuagem extensa no braço direito, diferente daquela que aparece na imagem de fls. 55. Requereu, ainda, que seja afastada a agravante do emprego de arma de fogo. Em caso de condenação, observa que o réu é primário, com boa conduta social, vários registros trabalhistas em sua CTPS e não tem personalidade voltada à criminalidade, bem como seja reconhecida detração do regime, pois encontra-se preso provisoriamente há bastante tempo, possibilitado o recurso em liberdade.

A defesa acusado KLEVERTON, em memoriais de fls. 633/665, alegou, em relação ao crime de receptação, a ausência do BO do furto da motocicleta, o que torna impossível que tivesse conhecimento de que era objeto de crime anterior. Ademais, Kleverton, no interrogatório em juízo, confessou a prática do roubo, sendo claro ao

afirmar que não sabe a procedência da motocicleta Honda/XRE 300, placa FSA-0168 apreendida nos autos, esclarecendo que esta motocicleta não foi a utilizada na execução do delito. Quanto ao roubo, observa que houve confissão do acusado, contudo isentou os corréus de participação no delito, bem como afirmou que fora usada motocicleta diversa da apreendida nestes autos. Na dosimetria da pena, observa que o réu é primário e não há justificativas que demonstrem personalidade voltada à criminalidade. O réu confessou a prática do delito, devendo ser reconhecida esta atenuante. Requereu seja afastada a agravante do emprego de arma de fogo. Também seja reconhecida detração de regime, pois encontra-se preso provisoriamente há bastante tempo, possibilitado o recurso em liberdade. A defesa acusado RENÊ, em memoriais de fls. 633/665, requereu a absolvição por ausência de provas, pois não houve reconhecimento pessoal do acusado por parte das vítimas. Ressaltou que a palavra dos policiais dever ser analisada com ressalvas. O fato de o acusado possuir antecedentes criminais não pode ser fundamento para condena-lo, quando não constam provas suficientes de sua participação nos delitos. Subsidiariamente, em caso de condenação, seja diminuída a pena por se tratar de participação de menor importância.

Eis o relatório.
Fundamento e decido.

No mérito o pedido é procedente.

Eis a prova oral produzida em juízo:

A vítima R. C. D. F. J. relatou que foi roubado. Emerson seu irmão, foi o primeiro a ser abordado. Estava deitado e o irmão olhou e disse-lhe "Mano estamos sendo assaltados". Não entendeu e voltou a mexer no celular. Olhou para o lado e havia uma pessoa apontando uma arma para sua cabeça. O assaltante pegou o seu celular e foram empurrados para os fundos da loja, colocados no banheiro, mas este estava sem tranca e não tinha como fechar. O assaltante ficou com a arma apontada para o depoente e seu irmão. Ele falava que se fizessem alguma coisa, ele "iria matá-los, que não tinha nada a perder". Enquanto o outro assaltante "limpava" todo seu estabelecimento, o outro ficou apontando a arma para o depoente e seu irmão. O assaltante disse para ficarem por mais dez minutos dentro do banheiro. O depoente ficou olhando e, em seguida, os dois saíram. O depoente e seu irmão saíram do banheiro à procura de ajuda. São filhos do dono da loja de aparelhos eletrônicos. Foram duas pessoas que entraram para roubar, com capacete, e eles não tiraram o capacete. Eles portavam arma de fogo. Um dos assaltantes tinha relógio e tatuagem. Os assaltantes pediram a chave do estoque, mas como não ficam com o estoque, disse a ele que não tinha. Um dos assaltantes, então, deu coronhadas em sua cabeça com o revólver. Eles subtraíram cinco ou seis celulares, relógios inteligentes, dois ou três fones sem fio. Pelo que se recorda, eles levaram seus celulares pessoais e outros celulares da loja. Não viu se havia outras pessoas. Ficaram com medo e permaneceram um tempo no banheiro antes de sair. Como seu celular tinha rastreador, conseguiu ver onde estava seu aparelho e foi passando as informações sobre a localização do objeto para os policiais que estavam em movimento. Seu irmão ligou no celular dele e um rapaz, que não era um dos assaltantes, atendeu dizendo que estava com o celular, marcando um dia para entrega-lo. Alguns celulares foram recuperados, mas o seu celular pessoal e os celulares da loja não foram. No dia, reconheceu as pessoas apresentadas na delegacia pela polícia como aquelas que fizeram o assalto. Em audiência, feito o reconhecimento pessoal, disse que reconhece o rapaz que está com tatuagem. Foram duas pessoas que entraram na loja, mas só viu um, pois ambos estavam com capacete. Na hora viu apenas um, depois pelas câmeras de segurança viu que os dois indivíduos estavam armados. A arma que viu era preta, com tambor, aparentemente desgastada, mas parecia estar funcionando. Sofreu coronhada na cabeça, mas não chegou a se machucar. O irmão não foi agredido. O assaltante bateu em sua cabeça com a arma, empurrando-a para frente. Quanto ao reconhecimento feito na delegacia, afirma esteve em uma sala espelhada e reconheceu a pessoa. Estavam os quatro rapazes juntos no reconhecimento. Reconheceu pelo vestuário e pela tatuagem no antebraço. Reconhece a arma apreendida pelas câmeras

de segurança, mas não era a arma que viu pessoalmente. O seu celular e de seu irmão estavam em suas mãos. Viu o rapaz tirando o celular das mãos do irmão. Ele também lhe retirou das mãos seu celular.

A vítima E. G. M. M. afirmou que estava trabalhando na loja de sua família no dia, falando ao telefone, quando uma pessoa chegou primeiro e o abordou anunciando que era assalto. Depois chegou o outro rapaz, logo atrás. Falou para o irmão que estava sendo assaltado, mas ele não entendeu o que estava acontecendo. Um deles levou o depoente e seu irmão para o fundo do estabelecimento, empurrando o irmão com a arma na cabeça. Eles os levaram para o banheiro, mas não tinha trinca na porta, então um deles ficou vigiando e apontando arma em direção ao seu irmão. O outro homem, com uma bolsa, foi retirando os produtos das prateleiras, pegou seus celulares pessoais e o dinheiro do irmão. Eles ameaçavam de atirar e diziam que não tinham nada a perder. Ficaram um tempo no banheiro antes de sair. Não chegou a levar coronhada, o irmão sim. Chegou a levar um empurrão com a arma na cabeça. Conseguiram rastrear o celular do irmão. Chegou a ligar em seu celular pessoal e alguém atendeu. Passaram para os policiais as características físicas dos roubadores. Quem atendeu seu celular foi um rapaz que lhe disse que o celular fora achado na casa dele, embaixo do carro, danificado, e que iria lhe devolver. Reconheceu na delegacia os dois acusados que adentraram o estabelecimento. Em audiência, feito o reconhecimento pessoal, reconhece o réu de tatuagem como o que lhe apontou a arma. E o outro rapaz reconhece pelo vídeo, pois quando foi preso estava com a mesma roupa usada no assalto. Na delegacia reconheceu este outro rapaz pelas vestimentas. Foram duas pessoas que entraram no estabelecimento. Um deles estava com relógio e apresentava tatuagens. O outro estava com camiseta preta e botas. Eles estavam de capacete e portavam armas. Reconhece a arma constante do laudo, pelas imagens das câmeras de segurança. Seu celular pessoal estava consigo em mãos e estava conversando no whatsapp. Quando eles chegaram, colocou o celular no balcão. Recuperou seu celular. A vítima E. M. M. disse que teve a moto furtada. Os furtadores abriram o portão e levaram a moto. Esta foi encontrada posteriormente e soube que ela fora usada em outro crime. A moto estava danificada e teve prejuízo de R\$ 2.500,00. Não reconhece os réus, pois não viu quem furtou. A moto foi furtada no dia 16/11 entre às 22h e às 02h da manhã, fez BO do furto de forma eletrônica. A moto foi recuperada no mesmo dia 16/11, por volta das 18h ou 19h. O policial entrou em contato informando. A testemunha em comum, Jorge Luiz Tostes Costa, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento e foram informados, via COPOM, sobre um roubo a uma loja de games e celulares. Policiais da área estavam rastreando um dos celulares furtados e o localizador apontava para a rua do seu batalhão. Assim, foram até o local onde apontava a localização do celular. Do local onde estava apontando o rastreador saiu um veículo Gol ocupado por quatro indivíduos, que aparentavam nervosismo. Deram a volta para abordar tal veículo, mas eles aceleraram e fugiram. Neste ínterim eles dispensaram um celular pela janela do veículo. Foram ao encalço deles e conseguiram aborda-los à frente, na esquina. Durante a abordagem um transeunte recolheu o celular antes dispensado e o entregou à polícia. Em contato com os policiais que estavam no local do roubo e que tiveram acesso à filmagem das câmeras de segurança, conseguiram reconhecer os indivíduos que estavam detidos. Pediram ajuda a outras viaturas para tentar localizar os pertences e foram até o local onde estava apontando o rastreamento do celular. Nesse tempo, moradores daquela rua ligaram para o 190 informando, via COPOM, que indivíduos haviam entrado, momentos antes, em uma casa abandonada, vizinha ao local onde mora um dos acusados. A informação dava conta de que os indivíduos entraram em tal casa, apresentando estranha movimentação. Informaram também que esses indivíduos saíram em um veículo Gol prata, fornecendo a placa, que coincidia com o veículo que tinham acabado de abordar. Solicitaram apoio e as viaturas, então, fizeram a incursão na casa apontada e localizaram lá vários celulares, fones de ouvido, smartwatches, um simulacro de pistola e um revólver calibre 38, com munições, estando uma deflagrada. Conduziram os acusados até a delegacia. Havia reportagem de TV no local e filmaram, ao vivo, toda a ocorrência. Vítimas de outros roubos, que não aquele ocorrido no dia, compareceram na delegacia e reconheceram os indivíduos e a arma. Policiais da DIG, no momento, disseram que naquele dia, no período da manhã, tinham

ido no bairro tentar localizar dois desses indivíduos, pois já estavam sob investigação por roubos. Há inquéritos contra eles por outros roubos em Ribeirão Preto e região. Na abordagem, como informaram a eles que haviam assistido às imagens, eles confessaram o roubo, inclusive informaram que utilizaram, no delito, uma moto e um carro, sendo que constataram que a moto era produto de crime. Eles informaram o local onde a referida motocicleta fora abandonada depois do roubo, ou seja, na Avenida Via Norte. Outra equipe policial foi ao local indicado e localizou a motocicleta no meio do mato, na entrada do Bairro Vila Albertina, bairro que dá acesso àquele onde os réus moram e onde fica também a casa na qual foram localizados os pertences roubados. O depoente foi um dos policiais que abordou o carro com os acusados. Voltando a explicar: um dos aparelhos roubados estava apontando a localização, em tempo real, na rua Trombetas, no quarteirão onde mora um dos acusados e também onde está a residência onde foram localizados os pertences roubados. Foram até essa localização. Quando estavam chegando ao local indicado, saiu de uma das casas, que é quase na esquina, um veículo Gol com os quatro indivíduos e adentrou a rua Manaus, por onde estavam chegando. Eles tentaram fugir e dispensaram um celular, que foi jogado pela janela do carro. Esse celular foi recolhido por um transeunte e levado até a polícia. Foram ao encalço do veículo e conseguiram aborda-lo. No momento que foram abordados, eles não disseram nada e responderam de forma evasiva e apresentaram versões diferentes. Contudo, depois que os policiais que estavam no local com as vítimas encaminharam as filmagens das câmeras de segurança, as quais mostraram que eram eles os roubadores, questionaram-lhes novamente e eles confessaram o delito, inclusive a maneira como fizeram o roubo, fazendo uso de uma motocicleta produto de furto, e de um carro. Eles disseram que logo após o delito eles haviam abandonado a moto e todos passaram para o carro, ou seja, os dois que estavam na moto embarcaram no carro ocupado pelos outros dois. Pelas imagens do crime, constataram que as roupas dos assaltantes eram as mesmas, pois, como havia acabado de acontecer, não houve tempo de trocar. Pelas imagens do crime, perceberam que dois efetivamente realizaram o delito. Os outros dois indivíduos também confessaram a participação, indicando que ficaram aguardando os comparsas do lado de fora da loja, prestando colaboração. Foi a partir das informações dos próprios reus que a polícia conseguiu localizar a motocicleta abandonada momentos antes. Eles informaram a via onde tinham deixado a moto abandonada. Dois indivíduos chegaram no estabelecimento de motocicleta e realizaram o roubo. Como estava próximo, esses dois indivíduos levaram os objetos para o carro, saíram, abandonando a moto, e entraram no carro. A motocicleta usada fora objeto de furto naquela madrugada. O depoente, quando se deparou com o carro ocupado pelos réus, chegou a visualizar um deles jogando o celular pela janela do veículo. Com eles, no veículo, nada de ilícito fora localizado. Depois viram que esse celular era de uma das vítimas. Um transeunte que não quis se identificar por medo de represália recolheu o celular. Além da localização em tempo real do celular, moradores daquele local ligaram para o 190 e denunciaram, indicando o número da casa na qual aqueles indivíduos abordados tinham entrado e saído várias vezes. O depoente foi o responsável por ir até esta casa, porém foi necessário o apoio da Força Tática e da ROCAN, pois além de serem quatro indivíduos detidos, o local também teria que ser averiguado. Uma outra equipe policial localizou os demais objetos dentro da casa. Foi o responsável por aborda-los e, posteriormente, esteve na casa onde estavam os objetos. Não foi o responsável por localizar pessoalmente esses objetos, mas os bens lhe foram mostrados, eram os objetos subtraídos e as armas. O revólver estava com duas munições intactas e uma deflagrada e a outra arma era um simulacro de pistola. O revólver estava em boas condições de uso. Respondeu que o dia e horário que foi localizada a moto é dia 16/11, por volta das 18h00. Até a polícia apresentar a ocorrência na delegacia e lavrar o auto de exibição e apreensão/entrega era por volta de 20h. Visualizaram os réus no veículo e os abordaram por volta das 17h00. As vítimas reconheceram os dois indivíduos que entraram no estabelecimento, ambos estavam na moto. A denúncia via COPOM indicava o local onde o veículo estava e apontava que eram vários indivíduos. Os quatro acusados confessaram na ocasião aos policiais o roubo, isso foi informado para a autoridade policial. Os quatro foram até a loja, dois na motocicleta e dois

no veículo Gol. Os dois da moto entraram na loja, anunciaram o roubo, recolheram os pertences das vítimas e saíram da loja. Em seguida, passaram os pertences para o veículo Gol, onde estavam os outros dois. Saíram dois na moto e dois no Gol. Quando chegaram na Avenida Via Norte, próximo à Thomaz Alberto, os dois da moto abandonaram a motocicleta e embarcaram no Gol. Os quatro, então, foram até a casa da Rua Rio Trombetas e entraram nesta casa "meio abandonada", que é quase vizinha da residência de um deles, e lá deixaram o produto do roubo e as armas. Nesse momento, um dos celulares já estava sendo rastreado em tempo real e já havia sido informado na rede de rádio da polícia militar, portanto, a polícia já estava se dirigindo para aquele local apontado pelo rastreador. Em seguida, foi também informado via rádio sobre a movimentação estranha naquela casa, um "entra e sai" desses indivíduos do veículo Gol, inclusive a denúncia apontava a placa. Os acusados, logo depois de deixar os pertences e as armas na casa, saíram novamente. O depoente e seu parceiro entraram com o veículo no cruzamento. O veículo ocupados pelos réus passou pela viatura, razão pela qual decidiram dar a volta. O veículo dos réus passou a empreender fuga e foram ao encalço. Durante a fuga, eles jogaram um celular pela janela e continuaram a fuga. Seguiram no encalço do carro e conseguiram alcançá-lo. Durante a abordagem, chegou um transeunte com o aparelho celular jogado pela janela, os policiais constataram que era um dos celulares roubados, de uso pessoal de uma das vítimas. Havia várias viaturas no local devido ao rastreamento do celular em tempo real. Pediram apoio e fizeram contato com as viaturas que estavam no local do roubo. Por eles foram informadas as características físicas dos assaltantes, inclusive mandaram à polícia as filmagens. Com as filmagens em mãos, os policiais conseguiram identificar os dois assaltantes que entraram na loja e, neste momento, os quatro abordados confessaram o crime. Durante tudo isso, o celular rastreado continuava apontado na casa da Rua Trombetas. Constataram que o veículo indicado na denúncia ao 190, sobre movimentação estranha naquela casa, era o mesmo que estava abordado. Outra equipe, então, entrou na referida casa e localizou os celulares, smartwatches, fones, produtos do roubo, além de arma e simulacro. Foram até esse local e viram esses objetos apreendidos. Na confissão, os acusados informaram o local onde haviam abandonado a motocicleta. Fizeram contato com outra equipe, que foi até o local indicado pelos acusados e localizou a motocicleta abandonada no mato. A moto, os indivíduos e os objetos apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes e lá havia uma reportagem de TV ao vivo. Pessoas, vítimas de outros roubos com mesmo modus operandi estavam na delegacia e reconheceram os acusados e a arma. Policiais da DIG também estiveram na delegacia informando que, pela manhã daquele dia, estiveram no local onde fica a casa, procurando dois dos acusados e que havia inquéritos em andamento

sobre roubos/furtos em Ribeirão e região, a lojas de celulares e games. Fizeram contato com a vítima da moto furtada e esta também compareceu na delegacia. Em seguida lavraram toda a ocorrência. Entre a notícia do roubo e a localização do veículo Gol com os quatro indivíduos havia se passado pouco tempo, de 10 a 15 minutos. Sobre o veículo Gol, as vítimas da loja informaram que logo em seguida ao roubo viram um Gol prata passando. Também sobre o veículo, a polícia recebeu denúncia via 190 de um veículo Gol entrando e saindo da casa. Igualmente, os próprios réus relataram o uso deste veículo no crime. O veículo Gol pertencia a Renê. Luis Gustavo, salvo engano, era a pessoa que estava ocupando o banco de passageiro, ao lado do motorista. Ele também confessou informalmente. Não sabe se outras vítimas reconheceram Luis Gustavo de outras ocorrências. A testemunha Ícaro Sérgio Pinto, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando o COPOM irradiou um roubo de celular, que estava sendo rastreado. Iniciaram patrulhamento e no contra-fluxo encontraram três indivíduos no veículo Gol. Eles se evadiram e dispensaram um celular pela janela do passageiro. Foram abordados e negaram. Um transeunte recolheu e levou o celular que eles haviam dispensado e lhes entregou. Após, a vítima telefonou para aquele aparelho e filmaram os réus, sendo reconhecidos dois deles, que estavam na moto, e o réu Renê, que era quem dirigia o veículo. Os outros dois roubaram o celular. Na delegacia, a vítima reconheceu novamente. Em diligências pela casa deles localizaram produtos do

roubo, como celulares, e também as armas. Foi também localizada a motocicleta usada no delito, perto da Av. Tomaz Alberto. No interior do estabelecimento comercial entraram dois indivíduos e no carro, não se recorda, se abordaram três ou quatro indivíduos. Recorda-se apenas de que Renê era o condutor do veículo e de que as vítimas reconheceram as pessoas que entraram no interior da loja, que inclusive, estavam com a mesmas vestes usadas no roubo. O celular foi lançado pelo vidro do passageiro, mas não sabe se o foi por quem ocupava o banco dianteiro ou traseiro. O celular era da vítima. Na Rua Trombetas foram encontrados produtos do crime em uma casa, além de capacete, arma de fogo, simulacro, vestes. Não se recorda o nome dos dois indivíduos que foram reconhecidos pelas vítimas, mas eles estavam com as mesmas vestes das filmagens. O roubo foi na parte da tarde e os réus foram abordados também na parte da tarde, mas não se recorda horário exato, pois são muitas ocorrências. Na apreensão dos objetos na casa da Rua Trombetas, o depoente não compareceu, pois ficou o tempo todo com os presos. Outras equipes apreenderam tais objetos. O depoente viu as armas de fogo, eram duas, um simulacro e um revólver, este em condições de uso, municiado e com munições sobressalentes. Não se recorda de ter conversado com o réu Luis Gustavo.

A testemunha de defesa do corréu Renê, Vicença Bessi, disse em juízo que é avó do acusado, motivo pelo qual seu depoimento foi colhido como informante do juízo. Respondeu que no dia dos fatos seu neto estava com muita febre e um pouco que a depoente se descuidou, um menino ligou para ele e ele saiu na porta. Depois, recebeu a notícia de que ele fora preso. Isso foi à tarde, por volta das duas e pouco. Ele estava em sua casa vendo televisão com outro menino moreno. A depoente tem 74 anos de idade. Respondeu que o amigo de Renê que estava em sua casa é o acusado Luís Gustavo. Estavam só os dois em sua casa. Já viu Luís Gustavo brincando várias vezes com Renê na porta de sua casa. Confirmou que Renê estava em sua casa no dia dos fatos, pois estava doente e com febre. Quando a depoente saiu um pouco para cuidar de umas plantas em um terreno próximo, ao voltar, sua neta lhe disse que a polícia tinha entrado em sua casa, mas eles já não estavam lá. Não havia nada de ilícito em sua casa. Soube por um policial que Renê fora preso porque estava na companhia de outros meninos, não Luís Gustavo, que os chamaram para beber guaraná. Eles foram abordados em um bar. Até umas duas e quinze ou duas e meia, ele ficou em casa. No período que a depoente saiu para cuidar das plantas, ele saiu. O réu ficava na casa da depoente enquanto a genitora dele trabalhava. No dia dos fatos, ele estava na companhia de Luís Gustavo e saiu após ser chamado por outros rapazes, momento em que a depoente foi cuidar de plantas em outro terreno. Não sabe quem é o rapaz que ligou para o seu neto. Renê tinha um carro e estava dirigindo sem ter carta, pensou que ele tivesse sido preso por conta disso. O carro era dele e de outro menino que não estava no local. Eles compraram o carro juntos. O outro comprador estava na praia. Renê trabalhava com bicos e ajudava a depoente a limpar o quintal. A maior parte do dia ele assistia à televisão. Quando o avô de Renê faleceu, deixou um dinheiro e o acusado usou tal dinheiro para comprar o carro. Cada menino pagou R\$3.500,00 pelo carro. A depoente não deixava Renê deixar o carro em sua casa porque não tinha documento e "para ter carro tem que ter documento". Por isso o carro ficava na rua. Quando o réu foi preso, ele estava dirigindo este carro. Acredita que estavam Renê, Luis Gustavo e outros dois meninos que tinham saído para beber guaraná no bar. Não conhece os demais rapazes. A depoente mora na rua Rio Trombeta, 578. A casa de nº 567 está desativada e vazia. A moça mora na favela e vai de vez em quando em tal casa. Esta casa fica de frente à casa da depoente.

O acusado Renê, interrogado judicialmente, disse que tem 19 anos de idade. Estudou até o primeiro colegial. Mora na Rua Piauí, 3040, com a mãe e irmãos. Sobre morar na casa de sua avó na Rua Trombetas, 578, alega que só dormiu lá um dia, para ela não ficar sozinha. Fez curso de marcenaria, até o quarto ano, mas não conseguiu emprego. Às vezes fazia bico com o amigo do seu pai, como ajudante de pedreiro. Quando era menor passou pela Vara da Infância e Juventude por tráfico de drogas, mas não ficou internado na Fundação Casa. Já maior, respondeu por furto qualificado, tráfico de drogas, posse de arma e receptação. Sobre os fatos ora apurados, contou que estava na casa de sua avó juntamente com Luis Gustavo vendo

filme e no final da tarde Kleverton e Ismael o convidaram para comprar maconha e ir ao bar. Eles lhe pediram para leva-los para comprar guaraná e maconha. Foram de carro e pararam em um bar, onde foram abordados pelos policiais. Chegaram várias viaturas e o tenente disse que haviam acabado de praticar assalto, mas negou, pois estava em sua casa. Ele disse que se não assumissem, iria acabar com a vida de todos. Foram na casa de Kleverton e depois na delegacia, mas o interrogando não foi reconhecido pela vítima. O carro com o qual saiu para leva-los ao bar ficava estacionado no lado de fora, debaixo de uma árvore e estava com documento atrasado. Sobre a casa da Rua Trombetas, 567, respondeu que está abandonada há alguns anos, pois pegou fogo e não tem portão e nem muro. Não se recorda depois de quanto tempo foi preso após sair da casa de sua avó. Combinou o encontro com Kleverton e Ismael por mensagem de celular. Eles perguntaram onde o interrogando estava e foram até lá. Depois que saíram, foram para o bar que fica a dois quarteirões da casa de sua avó. Foram abordados no bar. Luis Gustavo almoçou com o interrogando, pois a mãe dele não estava em casa naquele dia. Ele chegou por volta das 13h ou 13h30 à casa de sua avó. Os demais chegaram no final da tarde, mas não se lembra do horário. É amigo dos demais acusados. Conhece Kleverton desde a infância e estudaram juntos. Quando os policiais disseram que ele foi reconhecido, os demais acusados disseram para o interrogando "ficar de boa" e que era injustiça da polícia. Kleverton confessou o roubo para o interrogando. Ismael nada lhe falou, pois não ficaram lado a lado. Eles chegaram à pé na casa da avó do interrogando. Kleverton mora na esquina debaixo. Não chegaram a comprar a maconha, pois foram abordados no bar. O interrogando disse que era usuário de drogas desde a infância. Já estava melhorando da febre quando foi preso. Quem lhe enviou a mensagem foi Kleverton. Seu carro é um Gol prata. Havia acabado de chegar no bar quando foram abordados pelos policiais. Não fugiu da polícia. Quem estava no seu carro era Luís Gustavo no banco da frente, ao seu lado, Kleverton e Ismael atrás. Foram ao bar já no final da tarde. Foram abordados por dois policiais que estavam em uma moto. Eles revistaram o interrogando e seu carro. Na delegacia, o delegado disse que o interrogando iria ficar preso pelas passagens e "disse que acabaria com sua vida". Negou os fatos ora imputados. Nada sabe sobre o roubo e sobre a moto. Sobre a residência próxima da casa de sua avó, vários usuários iam ao local consumir drogas. Sobre terem arremessado um celular de seu carro, negou, pois os vidros estavam fechados e o ar condicionado estava ligado. Não possui nenhuma tatuagem debaixo do braço. O acusado Kleverton, interrogado judicialmente, disse que tem 21 anos de idade. Estudou até o nono ano. Trabalha com bicos. Mora na rua Rio Trombetas 509, com mãe, irmã e tio. Mora próximo à avó do acusado Renê. Não ostenta antecedentes criminais, nem passagem pela Vara da Infância e Juventude. Sobre os fatos ora apurados, a respeito da receptação da moto, disse que nada sabe e não utilizou essa moto para cometer o roubo. Confessou a prática do roubo e disse que estava na rua quando encontrou "outro menino", conversaram e o interrogando falou para ele, foi até outro menino e pegou a moto emprestada, por ser documentada. Após, cometeram o roubo juntos. Esse outro menino mora no bairro Jandaia e não pode dizer quem é. Utilizaram uma arma de brinquedo, pelo que se recorda, no roubo. A arma era dos outros meninos que a compraram. Após o roubo, guardaram os objetos em uma casa abandonada e o interrogando foi para casa, trocou de roupa e foi a um campo onde os meninos jogam bola e encontrou Ismael e o chamou para comprar droga e tomar guaraná. Ao ver o carro de Renê, chamou ele e Luis Gustavo, que também estava lá. Ele pegou o carro dele e saíram, mas foram abordados pela polícia. Enviou mensagem para o celular de Renê e depois passou na casa da avó dele, saindo no carro de Renê. Ao subirem a rua, foram abordados pelos policiais, mas seguiram e foram parados na esquina. Confessou apenas o crime de roubo, praticado com outra pessoa que não é nenhum dos demais acusados. Nada sabe sobre a moto descrita na denúncia e disse que no roubo utilizou uma moto de outro menino, que a emprestava quando precisava, mas ele nada sabia. Sobre o roubo, confirmou que encontrou outro rapaz, combinaram o assalto e o interrogando pediu a moto emprestada de outra pessoa, que trabalha fazendo entregas com a moto, mas estava de folga no dia dos fatos. Não se recorda do primeiro nome deste rapaz, mas o apelido é "Dudu". O outro roubador não é nenhum dos demais acusados e é chamado pelo apelido de "Kaka ou Kael". Após o

roubo, o interrogando foi para o campinho ver jogo, onde viu Ismael. O produto do roubo foi deixado em uma casa abandonada que ficava na mesma rua de sua residência. Lá entram várias pessoas e deixam coisas lá. Deixou os bens em tal casa por estar abandonada. Não podia deixar em sua casa. Ismael estava no campinho vendo jogo sentado e o interrogando se sentou ao lado dele. Depois, mandou mensagem para Renê e foram até a casa da avó de Renê. Quando chegou, este saiu com Luis Gustavo. Foi até a casa de Renê para convidá-lo a ir consigo e Ismael comprar drogas. Confirmou que a moto encontrada não foi utilizada no roubo. A marca da moto era Honda 125. A arma utilizada no roubo era de brinquedo e tinha cor preta. Sobre o revólver encontrado na casa abandonada, nada sabe. Lá entram muitas pessoas. Possui uma tatuagem no braço esquerdo, entre o cotovelo e a mão.

O acusado Ismael, interrogado judicialmente, disse que tem 22 anos de idade. Estudou até o terceiro colegial incompleto. Trabalhava com entregas de aplicativo. Mora no bairro João Rossi, com a mãe e a irmã. Conhece os demais acusados do bairro. Não ostenta passagens anteriores. Sobre os fatos ora apurados, negou o roubo e disse que nada sabia. No dia dos fatos estava em um campo assistindo a um jogo. Havia trabalhado da sexta até a segunda, das nove à três da manhã. Decidiu folgar na terça e foi para a casa de sua avó, na frente do campo. Quando estava assistindo ao jogo, Kleverton o chamou para beber coca e fumar um baseado. Saíram andando e viram o carro de Renê na rua Rio Trombetas, na frente da casa da avó dele. Então, o chamaram e ele saiu da casa com Luís Gustavo. Até então pensaram que ele estava sozinho. Entraram no carro dele e logo foram abordados. Não houve celular arremessado pelo carro, pois os vidros estavam fechados e o ar condicionado estava ligado. Não ligaram para saber se Renê estava na casa da avó dele. Em momento algum telefonaram ou mandaram mensagem para Renê. Sabiam que ele estava na casa da avó dele porque viram o carro na frente desta. Ainda estavam dentro do carro quando foram abordados, já na esquina do bar onde iriam. Negou qualquer participação no roubo, mesmo que suas roupas tenham sido reconhecidas. Não sabe se Kleverton enviou mensagem para Renê. Possui uma tatuagem no braço com a inscrição "Josiane". Nada sabe a respeito da moto apreendida.

O acusado Luis Gustavo, interrogado judicialmente, disse que tem 19 anos de idade. Estudou até a oitava-série. Mora com seu genitor na comunidade. Trabalha com seu pai. Conhece os demais acusados desde a infância. Sobre os fatos ora apurados, negou os crimes, inclusive foi liberado na delegacia. No dia dos fatos, estava na casa de Renê conversando. Chegou ao local depois do almoço e já tinha almoçado. Lá fumaram um cigarro e Kleverton e Ismael lá passaram e então foram ao bar de carro comprar guaraná e foram abordados pelos policiais, que "acusaram dois moleques do roubo". Kleverton e Ismael nada disseram sobre eventual roubo. Já estava fumando maconha na casa da avó de Renê, após, chegaram os outros dois acusados e depois foram para o bar. Negou ter jogado qualquer celular para fora do carro e disse que estava na posse de seu celular. Kleverton e Ismael chegaram de repente na casa de Renê. Eles não avisaram que estavam indo para lá, nem ligaram ou mandaram mensagem. Não viu se eles mandaram mensagem para Renê. Tem uma tatuagem no braço direito. Ficaram na varanda da casa da avó de Renê, e não a viu. Não comeu nada no local. Chegou ao local por volta de 13h40 ou 14h00. Após saírem da casa da avó de Renê foram abordados pelos policiais logo em seguida, já na frente do bar.

Feitas as transcrições, passo à fundamentação.

Quanto ao crime de roubo, a materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/17, Boletim de Ocorrência de fls. 18/26, pelos Autos de Exibição e Apreensão de fls. 40/41 e 46, pelos Autos de Exibição/Apreensão e Entrega de fls. 42/43 e 44/45, pelo Auto de Reconhecimento Pessoal de fls. 53, fotografias de fls. 54/57, Laudo Pericial do Simulacro de fls. 328/332, Laudo Pericial da Arma de Fogo de fls. 349/352, Laudos do celulares apreendidos de fls. 378/384, 385/391 e 392/406, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito em relação aos réus é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

Consta dos autos que os réus, em concurso e previamente articulados para tanto, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram celulares, relógios e fones de ouvido pertencentes à empresa RCD Felício Eletrônicos ME, bem como os celulares pessoais

das vítimas R. C. F. J. e E. G. M. M.

Consta, também, que após o delito, uma das vítimas conseguiu rastrear seu celular subtraído, acionando a polícia militar e informando aos policiais a localização em tempo real. Os policiais prontamente se guiaram pelo sinal rastreador do aparelho e conseguiram descortinar toda a ação criminosa, com identificação dos envolvidos e o local onde a res furtiva fora depositada.

Sobre os fatos em si, não houve divergência nos depoimentos das vítimas. Ao contrário, ambas narraram com precisão que foram abordadas por dois indivíduos e colocadas dentro de um banheiro nos fundos da loja, onde permaneceram sob ameaças e mira de revólver empunhado por um dos assaltantes, enquanto o outro subtraiu diversos bens.

Os ofendidos, em sede policial, reconheceram pessoalmente os acusados Kleverton (pela tatuagem) e Ismael (pelas vestes) como aqueles que ingressaram no estabelecimento comercial portando as armas de fogo e proferindo ameaças (Auto de Reconhecimento de fls. 53). Em juízo, eles reiteraram os reconhecimentos feitos na fase policial, bem como reconheceram, sem sombra de dúvida, o corréu Kleverton como o indivíduo que os manteve dentro do banheiro sob ameaças de morte, munido da arma de fogo.

Observo que as declarações das vítimas estão em total coerência com os demais elementos de prova trazidos aos autos. E ressalto que em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra das vítimas é de fundamental importância na solução da questão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NA PROVA. ARMA NÃO ENCONTRADA E PERICIADA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. ORDEM DENEGADA. 1- O habeas corpus, por não comportar exame da prova, em profundidade, não é meio hábil para o pedido de absolvição. 2 - As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. 3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, desde que existam outros elementos probatórios que confirmem a sua efetiva utilização no crime (Precedentes). 4 - Ordem denegada. (STJ, HC 83.479/DF, Rel. Min. Jane Silva, 5ª Turma, j. em 06.09.2007) grifei

APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECONHECIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em reconhecimento válido e em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. EMPREGO DE ARMA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA Suficiência: O firme e detalhado relato da vítima, atestando o emprego de arma na conduta delituosa, é suficiente para a configuração da figura qualificada, sendo desnecessária a apreensão do armamento. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00081688820108260309 SP 0008168-88.2010.8.26.0309, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 23/05/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2013) grifei

Roubo Palavra da vítima Reconhecimento pessoal na delegacia Confirmação em juízo Prova segura e suficiente à condenação Negativa do apelante isolada no contexto dos autos Grave ameaça praticada com simulação de emprego de arma de fogo Desclassificação para furto Impossibilidade Condenação mantida; Roubo simples Pena Fixação abaixo do mínimo legal Impossibilidade Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo simples Pena de multa Exclusão Impossibilidade Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00052100620108260156 SP 0005210-06.2010.8.26.0156, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2014, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/08/2014) grife

Além dos reconhecimentos feitos pelas vítimas há as declarações dos policiais militares.

Estes foram categóricos ao afirmar que, assim que acionados, dirigiram-se ao local onde apontava o sinal do rastreador de um dos celulares subtraídos, na Rua Rio Trombetas com a Rua Tajaçu, e ao se aproximarem dali se depararam com o veículo Gol prateado ocupado pelos quatro réus. Prontamente o veículo se pôs em fuga e um de seus ocupantes dispensou um objeto pela janela. O carro foi alcançado logo adiante. Posteriormente, no decorrer da ocorrência, os policiais também estiveram em uma casa desocupada na Rua Rio Trombetas, 567, imóvel este objeto de delação via 190, onde os acusados haviam depositado, pouco antes da detenção, os celulares, relógios, fones de ouvido, simulacro de arma de fogo, um revólver calibre 38 municiado com duas munições, além de um capacete de moto usado no delito (autos de exibição e apreensão de fls. 40/41, 42/43 e 46, imagens de fls. 55/56).

Também contaram os policiais que enquanto os réus estavam detidos, um transeunte procurou a guarnição e entregou-lhes o objeto dispensado, que se tratava de um dos celulares roubados. Logo na sequência, uma das vítima ligou para tal aparelho e conversou com os policiais, descrevendo-lhes os roubadores que ingressaram na loja, cujas características coincidiam com aquelas dos então detidos, Ismael e Kleverton. Após serem reconhecidos, os acusados acabaram por confirmar as policiais a prática em comparsaria do assalto em questão, indicando o local onde Ismael e Kleverton haviam abandonado a motocicleta usada no crime antes de embarcarem no carro Gol, no qual estavam Renê e Luis Gustavo. Os policiais, então, munidos desta informação fornecida pelos próprios acusados, estiveram neste local, ou seja, Via Norte com a Av. Tomas Alberto Whately, e lá apreenderam a motocicleta, a qual verificaram ser produto de outro crime precedente, um furto.

Assim, pelo conjunto probatório, ficou demonstrado que os quatro réus arquitetaram o roubo e juntos, cada qual com sua função, executaram o crime.

Os corréus Kleverton e Ismael, fazendo uso de uma motocicleta receptada, ingressaram no estabelecimento RCD Felício Eletrônicos ME, um deles munido de simulacro de arma de fogo e outro munido de um revólver 38, e empregaram violência e grave